

1500258-70.2021.8.26.0172

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: HALLANA DUARTE MIRANDA

Comarca: Eldorado

Foro: Foro de Eldorado Paulista

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 17/03/2022

... e objeto de julgamento.

Nesse sentido:

Tráfico ilícito de entorpecentes - Desclassificação para porte de drogas para uso pessoal devida - Fragilidade do conjunto probatório acerca da efetiva mercancia - Dúvida razoável que deve favorecer o réu Inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/06 Não ocorrência - Aplicação da pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Eldorado

Foro de Eldorado Paulista

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Professor Francisco Canto, 14, Eldorado - SP - cep 11960-000

1500258-70.2021.8.26.0172 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500258-70.2021.8.26.0172

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

LUIZ CARLOS DA COSTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HALLANA DUARTE MIRANDA

Vistos.

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, parágrafo terceiro, da Lei 9.099/95.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

O acusado, tanto na fase extrajudicial como em Juízo, confessou os fatos que lhe são imputados. Disse que o entorpecente encontrado era para seu consumo.

A confissão foi corroborada pela prova oral colhida.

A testemunha Edson Miguel, policial civil, em juízo, confirmou os fatos narrados na denúncia. Informou que cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa do réu e encontrou uma porção de maconha na cozinha, o qual o réu alegou ser de uso próprio. Disse que não se recorda da quantidade, mas que era uma porção pequena.

A testemunha Francisco Davis, policial civil, ouvido apenas em solo policial, corroborou as palavras da outra testemunha.

Vale ressaltar que o testemunho do agente de segurança pública envolvido na autuação do acusado deve ser tido como válido, ainda mais quando em harmonia com as demais provas dos autos.

Ademais, seria contraditório o Estado dotar seus agentes de funções preventivas e

repressivas à prática criminosa e quando os chama para prestar esclarecimentos sobre seus atos, não conferir crédito às suas versões.

Farta é a Jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal nesse sentido, podendo ser extraídos os seguintes julgados: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF -1ª Turma - HC nº 74.608-0/SP - Rel. Min Celso de Mello - DJU 11/04/97, pág. 12.189).

Assim, tanto a autoria quanto a materialidade (auto de exibição e apreensão de fls. 05 e laudo de fls. 20/23) estão devidamente comprovadas.

Os argumentos trazidos pela combativa Defesa não têm o condão de isentar o réu da responsabilidade penal. Nem se alegue acerca da inconstitucionalidade do crime de porte de entorpecente, posto que a norma penal está vigente no ordenamento jurídico pátrio, sendo que não há determinação da superior instância quanto a suspensão ou qualquer outra medida quanto aos casos análogos e objeto de julgamento.

Nesse sentido:

Tráfico ilícito de entorpecentes - Desclassificação para porte de drogas para uso pessoal devida - Fragilidade do conjunto probatório acerca da efetiva mercancia - Dúvida razoável que deve favorecer o réu Inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/06 Não ocorrência - Aplicação da pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 08 (oito) meses, conforme dispõe o parágrafo 4º, do artigo 28, da Lei nº 11.343/06 Recurso parcialmente provido. (TJ/SP - Apelação Criminal nº 1500332-25.2019.8.26.0066, 12ª C. Direito Criminal, rel. Des. Marcelo Gordo, v.u., j. 27.11.19).

Da mesma forma, não há que se falar em pequena quantidade apreendida, visto que isto não afasta a responsabilidade penal do acusado, pois o crime é de perigo e, ainda que ínfima a quantidade, configurado está o crime.

Nesse sentido:

PENAL. RECURSO ESPECIAL. TÓXICOS (ARTIGO 16 DA LEI Nº 6.368/76). PEQUENA QUANTIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PERIGO PRESUMIDO. I - O delito previsto no artigo 16 da Lei de Drogas é de perigo presumido ou abstrato, possuindo plena aplicabilidade em nosso sistema repressivo. II - O princípio da insignificância não pode ser utilizado para neutralizar, praticamente in genere, uma norma incriminadora. Se esta visa as condutas de adquirir, guardar ou trazer consigo tóxico para exclusivo uso próprio é porque alcança, justamente, aqueles que portam (usando ou não) pequena quantidade de drogas (v.g., "um cigarro de maconha") visto que dificilmente alguém adquire, guarda ou traz consigo, para exclusivo uso próprio, grandes quantidades de tóxicos (v.g., artigos 12, 16 e 37 da Lei nº 6.368/76). A própria resposta penal guarda proporcionalidade, no artigo 16, porquanto apenado com detenção, só excepcionalmente e, em regra, por via da regressão, poderá implicar em segregação total (v.g. artigo 33, caput, do Código Penal). Recurso desprovido. REsp 612064/MG; RECURSO ESPECIAL. 2003/0217986-3 MIN. FELIX FISCHER (1109) T5 - QUINTA TURMA. 01/06/2004 DJ 01.07.2004 p. 273.

Desse modo, impõe-se a condenação do acusado nas penas do crime previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06.

Passo a dosar a pena.

Em vista do disposto no artigo 59, do Código Penal, deverão ser aplicadas ao réu as penas de advertência e prestação de serviços à comunidade, nos termos dos incisos I e II do artigo 28 da Lei 11.343/06, sendo a última pelo prazo de 03 meses, considerando que o acusado confirmou ter sido processado anteriormente pelo mesmo crime e a confissão espontânea.

Consigno que a aplicação das penas se dá de forma cumulativa, notadamente porque,

tendo o legislador fixado que tal delito se caracteriza como um problema de saúde pública, evidentemente que a advertência quanto aos malefícios decorrentes da conduta criminosa é obrigação do Estado em todos os casos, ainda mais quando erigido como fundamento da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu LUIZ CARLOS DA COSTA, já qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06, às penas de advertência sobre os efeitos das drogas e prestação de serviços à comunidade, nos termos dos incisos I e II do artigo 28 da Lei 11.343/06, sendo a última pelo prazo de 03 meses.

Com o trânsito em julgado, promovam-se os expedientes necessários para o cumprimento da pena imposta, no juízo competente, e, após, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.

PIC.

Eldorado, 16 de março de 2022.